

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2347/2532

นาย สม เกียรติ โรจนวรเกียรติ
นาย วิศิษฐ์ วรรณศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 90, มาตรา 226 (2)

แม้จำเลยไม่ส่งสำเนาเอกสารที่อ้างเป็นพยานแก่โจทก์ก่อนวันสืบพยาน เป็นการฝ่าฝืนต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 90 แต่ศาลเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมทั้งไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบในการต่อสู้คดี ศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลยพินิจรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 87(2) ส่วนภาพถ่ายไม่เป็นพยานเอกสาร จำเลยไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาให้แก่โจทก์ก่อนวันสืบพยาน.

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยเพื่อให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับคำร้องดังกล่าว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งรับหรือปฏิเสธไม่ยอมรับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลย คำแถลงดังกล่าวไม่ใช่คำร้องโต้แย้งคำสั่ง เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลย ซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อโจทก์ไม่ได้โต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว.

การที่จำเลยเชื่อโดยสุจริตว่า ที่พิพาทเป็นทางสาธารณะและเมื่อโจทก์มีชื่อใน น.ส.3 ด้วย จำเลยจึงได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากทางสาธารณะประโยชน์และนำ

ประกาศคำสั่งไปปิดประกาศในที่ที่พิพาทและที่อื่น ๆ เพื่อให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ จึงไม่เป็นละเมิด.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะนายอำเภอชุมชน และประธานกรรมการสุขาภิบาล
ห้วยเหนือ จงใจหรือประมาทเลินเล่อออกคำสั่งอำเภอและคำสั่งสุขาภิบาล กล่าวหาว่า
โจทก์บุกรุกทางสาธารณะให้โจทก์ออกจากทางสาธารณประโยชน์ และรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างในทางสาธารณประโยชน์ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จำเลยทราบดีว่าที่ดินที่จำเลยอ้างในคำสั่งว่าโจทก์บุกรุกเป็นที่ดินของผู้อื่น
และจำเลยยังให้บริวารของจำเลยนำคำสั่งดังกล่าว ไปปิดประกาศในที่ต่าง ๆ หลาย
แห่งอันเป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน
200,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำตามหน้าที่จำเลยไม่ได้
จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยออกคำสั่งอำเภอ
ขุนันธ์ ที่ 385/2524 และคำสั่งสุขาภิบาลห้วยเหนือที่34/2524 ให้โจทก์และบริวาร
ออกไปจากทางสาธารณะและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กระทำไว้บนทางสาธารณะตาม
เอกสารหมายเลข 3 และ 4 และจำเลยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นำคำสั่งดังกล่าวไปปิดที่
ประตูรั้วที่โจทก์ทำขึ้นปิดทางพิพาท...พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าจำเลยไม่ส่งสำเนา
เอกสารให้แก่โจทก์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ศาลจะรับฟังพยานเอกสารดัง
กล่าวได้หรือไม่ ได้ความว่า จำเลย ไม่ส่งสำเนาเอกสารหมายเลข 1 ถึง 57 และ
ภาพถ่ายหมายเลข 58 ถึง 61 ให้แก่โจทก์ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 90 ศาลล่างทั้งสองรับฟังพยาน
เอกสารดังกล่าว เห็นว่าจำเลยไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารหมายเลข 1 ถึง 57 ให้โจทก์
ก่อนวันสืบพยานโจทก์ เป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 90 แต่ถ้าศาลเห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อ
สำคัญในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจรับฟัง
เอกสารดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 (2) และ
คดีนี้ได้ความว่าเอกสารหมายเลข 1 ถึง 57 เป็นเอกสารสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อ
สำคัญในคดีและโจทก์ก็นำสืบถึงบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว
ด้วย เอกสารดังกล่าวไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบในการต่อสู้คดี ที่ศาลล่างทั้งสองใช้
ดุลพินิจรับฟังเอกสารหมายเลข 1 ถึง 57 โดยอาศัยบทบัญญัติดังกล่าวชอบแล้ว ส่วน
ภาพถ่ายไม่เป็นพยานเอกสารจำเลยไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาให้แก่โจทก์ก่อนวันสืบพยาน
ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาที่ว่า คำแถลงคัดค้านคำร้องขอยื่นบัญชีระบุนพยานเพิ่มเติมของจำเลย
เพื่อให้ศาลปฏิเสธไม่ยอมรับฟังคำร้องดังกล่าวถือว่าเป็นข้อโต้แย้งคำสั่งศาลหรือไม่
เห็นว่าโจทก์ยื่นคำคัดค้านดังกล่าวต่อศาลก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งรับหรือปฏิเสธไม่
ยอมรับบัญชีระบุนพยานเพิ่มเติมของจำเลย จึงเป็นคำคัดค้านคำร้องขอระบุนพยานเพิ่ม

เดิม หาใช่คำร้องโต้แย้งคำสั่งไม่ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้รับบัญชีระบупยานเพิ่มเติมของจำเลยคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อโจทก์ไม่ได้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้ โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 226 (2) ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาที่ว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ได้รับความจากทางนำสืบของโจทก์และหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ว่า เดิมที่พิพาทหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ระบุให้เว้นเป็นทางสัญจรซึ่งมีการสัญจรมาก่อนทำหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 แล้วเป็นระยะทางกว้าง 3 เมตร และตาม น.ส.3 เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของร่วมก็ระบุว่า ทางด้านทิศตะวันออกจดตรอกทางเดินดังนี้ ผู้ที่พบเห็นเอกสารดังกล่าวย่อมเชื่อว่าที่พิพาทเป็นทางเดิน นอกจากนี้นายทรงศักดิ์เบิกความว่า เมื่อปี พ.ศ. 2509 นายวินิจทองเถาว์ ได้ล้อมรั้วที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 เพื่อให้เอกชนเข้าพยานได้ร้องเรียนต่อกรมธนารักษ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 กรมธนารักษ์ตั้งกรรมการสอบสวนตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของพยาน ให้พยานเว้นที่ดินดังกล่าว 2 เมตร ทางกรมธนารักษ์จะเว้นที่ราชพัสดุ 1 เมตร เพื่อเป็นทางสาธารณะ ได้มีการบันทึกเรื่องราวไว้ เห็นว่า คำเบิกความของนายทรงศักดิ์เกี่ยวกับการขอให้นายทรงศักดิ์เว้นที่ดินของนายทรงศักดิ์ 2 เมตรและมีบันทึกกันไว้นั้นตรงกับข้อต่อสู้ของจำเลย และจำเลยมีบันทึกข้อตกลงของนายทรงศักดิ์ดังกล่าว ตามบันทึกข้อความเอกสารหมาย ล.53 และหนังสือกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงดังกล่าวตามเอกสารหมาย ล.54 เป็นพยานเอกสารสนับสนุน ดังนี้จำเลยย่อมเชื่อ โดยสุจริตว่าที่พิพาทเป็นทางสาธารณะ และเมื่อโจทก์มีชื่อใน น.ส.3 เอกสารหมาย จ.1 ด้วยจึงได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากทางสาธารณประโยชน์และนำประกาศดังกล่าวไปปิดประกาศในที่ที่พิพาทและที่อื่น ๆ เพื่อให้โจทก์หรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ จึงไม่เป็นละเมิด..."

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>